



HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 4
Rotel 43

DOM
2026-04-23
Göteborg

Mål nr
T 5055-25

Sid 1 (9)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Göteborgs tingsrätts dom 2025-06-05 i mål T 12201-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA, 1982

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Malin Runfors
Advokatfirman Credo AB

Motpart

BB, sekretess på nummer
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Arlinda Loncari
Triumf Advokater AB

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att CC, 2023, ska
ha rätt till umgänge med AA enligt följande.

1. Tisdagar jämna veckor kl. 09.00-11.00 i närvaro av umgängesstödare utsedd av
Familjerättsbyrån i Göteborg. Umgänget ska utövas i Familjerättsbyråns lokaler på
. Umgänget ska påbörjas senast i maj 2026. Datum
för påbörjandet planeras vid föräldrarnas förberedande samtal med ansvarig hand-
läggare på Familjerättsbyrån. Umgänget ska pågå till och med den 20 april 2027.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 852169

Postadress
Box 40
401 20 Göteborg

Besöksadress
Packhusplatsen 6

Telefon
031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
www.vastrahovratten.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

2. Från och med den 4 maj 2027 varannan tisdag, jämna veckor, kl. 12.00-17.00 under tiden CC är i förskola. Om hon går i skolan ska umgänget pågå från skolans slut till kl. 19.00. Umgänge enligt denna punkt ska ske under tre månaders tid.
3. Från och med den 10 augusti 2027 varannan tisdag, jämna veckor, från kl. 12.00 när CC går i förskolan, alternativt efter skolans slut om hon går i skolan, till onsdag morgon vid förskolan eller skolans start eller till kl. 10.00 om hon inte går i förskola eller skola. Umgänge enligt denna punkt ska ske under tre månaders tid.
4. Från och med den 16 november 2027 varannan helg, från fredag jämna veckor efter förskolans eller skolans slut eller från kl. 16.00 om CC inte går förskola eller skola, till måndag ojämna veckor vid förskolans eller skolans början, alternativt till kl. 10.00.
5. Under punkterna 2-4 ska hämtning och lämning i första hand ske vid förskolan eller skolan. Om förskolan eller skolan är stängd ska överlämning i första hand ske med hjälp av kommunens umgängesstöd, annars vid kyrkan Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling, .

Hovrättens förordnande om umgänge enligt punkterna 1-5 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.

Hovrättens tidigare interimistiska beslut den 23 juli 2025 och den 5 december 2025 ska inte längre gälla.

Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.

Sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska även i fortsättningen vara tillämplig för BB:s personuppgifter i partsbilagan sekretess.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Malin Runfors till, rätt räknat, 45 515 kr, varav 34 553 kr för arbete, 1 859 kr för tidsspillan och 9 103 kr för mervärdesskatt.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Arlinda Loncari till 62 099 kr, varav 41 057 kr för arbete, 2 974 kr för tidsspillan, 5 649 kr för utlägg och 12 419 kr för mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten förordnar att CC ska ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstöd under den tid och i den omfattning som anges under punkten 1 i domslutet och därefter

- i första hand att CC ska ha rätt till självständigt umgänge med honom enligt punkten 4 i domslutet,
- i andra hand att CC ska ha rätt till självständigt umgänge med honom enligt den upptrappning som anges i domslutet och
- i sista hand att CC ska ha rätt till självständigt dagumgänge med honom i den omfattning hovrätten bedömer som lämplig.

Yrkandet har även framställts interimistiskt från dagen för dom.

BB har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

OMSTÄNDIGHETER OCH UTREDNING I HOVRÄTTEN

Parterna har anfört i huvudsak samma omständigheter som i tingsrätten. De har även fört fram sådant som inträffat efter tingsrättens dom. BB har i hovrätten gjort gällande att AA varit uppsökande och hotfull samt att det finns en risk att han olovligen för bort CC från Sverige.

Parterna har åberopat den skriftliga bevisning som redovisas i anteckningarna från hovrättens huvudförhandling. Förhören som hölls i tingsrätten med DD, EE, FF och GG har spelats upp. Omförhör har hållits med parterna som i allt väsentligt bekräftat vad de berättade i tingsrätten.

AA har därutöver berättat i huvudsak följande. Han bor i en tvårumslägenhet med sin sambo. Han arbetar som plåtslagare och har en tillsvidareanställning. Han trivs bra på jobbet. Han har god kontakt med sin dotter FF och hon besöker honom minst varannan vecka. Han har bra kontakt med familjerätten. Samtliga umgängestillfällen ställdes in på grund av BB. Han åkte till umgängeslokalen varje gång med förhoppning om att få träffa CC. Han förstår att det kommer ta tid att bygga upp kontakten med henne. I framtiden hoppas han att CC kan bo hos honom halva tiden och lära känna hans familj. Det stämmer inte att han sökt upp och hotat BB.

BB har därutöver berättat i huvudsak följande. Hon bor på skyddat boende sedan två månader. Hon är arbetslös men söker arbete. Hon tar hand om barnen, försöker lära sig det svenska språket och förbereda sig för arbetslivet. Hon får hjälp med olika insatser från socialtjänsten. Hennes avsikt var inte att hindra CC från att träffa sin pappa men hon är rädd för CC:s och sin egen säkerhet på grund av det som tidigare hänt. AA har varit uppsökande och hotfull vid två tillfällen under januari i år. Hon fick den informationen till sig via personer från kyrkan. De sa att hon skulle akta sig för honom eftersom han hade varit där och att han kommer ta med sig CC till Finland. Hon kan inte namnge den personen som lämnade informationen till henne. Efter detta fick hon skyddat boende.

Hovrätten beslutade den 23 juli 2025 interimistiskt att CC skulle ha rätt till umgänge i närvaro av umgängesstöd med AA. Den 5 december 2025 förelade hovrätten även BB att vid vite överlämna CC till varje umgängestillfälle. Något umgänge har trots detta inte ägt rum.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens redogörelse av de rättsliga utgångspunkterna för domstolens bedömning. Hovrätten tillägger att riskbedömningen ska vara framåtsyftande och att det inte krävs att det är utrett att barnet eller någon annan i familjen kommer att fara illa, utan det räcker med konkreta omständigheter som talar för det. Om en risk föreligger ska domstolen, utifrån riskens karaktär och omfattning, ta ställning till om det finns förutsättningar att avhjälpa risken eller om den är sådan att barnet inte alls ska utsättas för den. Vid frånvaron av beaktansvärda risker för barnet är utgångspunkten att det är i linje med barnets bästa att ha kontakt med båda sina föräldrar. (se exempelvis prop. 2024/25:10 s. 19, 22 och 75 f. med där angivna hänvisningar.)

Hovrättens riskbedömning

Fokus för riskbedömningen i både tingsrätten och hovrätten har varit påståendena om att AA utsatt BB för olika typer av våld samt missbrukat alkohol och narkotika.

När det gäller påståendet om missbruk instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att utredningen visat att AA tidigare hade en sådan problematik. Liksom tingsrätten anser även hovrätten att hans uppgifter om en förbättrad livsstil får starkt stöd av den övriga utredningen och särskilt av DD:s och FF:s berättelser. Till detta kommer att den senaste brottmålsdomen från 2021 avsåg gärningar begångna för över sex år sedan. Hovrätten anser vidare att det finns flera skyddsfaktorer som talar mot ett återfall i missbruk. AA har en stabil livssituation med arbete, bostad, sambo, stöd från församlingsgemenskapen och en god relation med sin äldsta dotter. Han har också flyttat och brutit med sin tidigare umgängeskrets. Som familjerättens utredning framhållit är han villig att fortsätta lämna drogtestar, vilket tyder på motivation och öppenhet. Även om AA inte tagit hjälp av vården bedömer hovrätten sammantaget att riskerna kopplade till missbruk framstår

som små och därmed inte utesluter umgänge med CC . Hovrätten gör alltså en annan bedömning än tingsrätten i denna del.

BB har vidare riktat allvarliga anklagelser om att AA utsatt henne och andra för våld och övergrepp. Hon har även påstått att tidigare partner utövat våld mot henne och att förskolepersonal utövat våld mot CC . Hovrätten konstaterar att samtliga misstankar som utretts har lagts ner. Med hänsyn till detta och till anklagelsernas karaktär och antalet utpekade personer anser hovrätten att hennes uppgifter måste värderas med försiktighet. I sammanhanget ska även nämnas att de våldsbrott som AA dömts för avser gärningar begångna mycket långt tillbaka i tiden och kan därför inte ges någon större betydelse i riskbedömningen. Hovrätten anser inte heller att den övriga utredningen, inklusive uppgiften från BB:s äldre dotter, ger tillräckligt stöd för hennes påståenden. Exempelvis har en chattkonversation mellan BB och FF lagts fram som ska ha ägt rum i tiden för påstådda händelser. Även om BB uttrycker ett missnöje med AA:s olika ageranden finns inga tydliga uppgifter där om våld eller övergrepp. Det finns alltså anledning att värdera BB:s uppgifter på ett annat sätt än familjerätten gjort i sin umgängesutredning. På grund av detta och med hänsyn till AA:s förbättrade livssituation och skyddsfaktorerna bedömer hovrätten sammantaget att risken inte är sådan att den utesluter CC från att träffa sin pappa. Hovrätten gör alltså även i denna del en annan bedömning än tingsrätten.

Vidare har det kommit fram att BB nyligen placerades på skyddat boende. Placeringen grundade sig på hennes uppgifter om att AA hotat att skada henne och föra ut CC ur landet. BB har i hovrätten hörts om händelsen, men har endast lämnat vaga uppgifter om den och har exempelvis inte kunnat berätta vem som förmedlade hotet till henne. Utifrån utredningen som lagts fram kring händelsen går det enligt hovrätten inte att dra slutsatsen att AA varit uppsökande eller hotfull. Eftersom AA är väl förankrad i Sverige med arbete, bostad, familj och vänner anser hovrätten inte heller att det finns någon risk för bortförande.

Sammanfattningsvis kommer alltså hovrätten till slutsatsen att det saknas tillräckligt konkret stöd för att CC , eller BB , riskerar att fara illa vid kontakt med AA .

Såvitt hovrätten kan bedöma kan AA erbjuda CC en öppen och positiv tillvaro med familjeliv med halvsyskon och sambo, bra boende, arbete och ett mycket aktivt och positivt socialt liv i kyrkans hägn. Det framstår som angeläget att CC får ta del av detta liv. Hovrätten bedömer därför att hon bör etablera en kontakt med sin pappa och andra närstående på hans sida.

Umgängets omfattning

Eftersom BB och CC har skyddade personuppgifter måste hovrätten göra en avvägning mellan å ena sidan risken för att uppgifterna röjs och å andra sidan intresset av att umgänge sker. Hovrätten ifrågasätter inte att BB känner den rädsla som hon beskrivit, men utifrån vad som kommit fram i målet bedömer hovrätten att risken för att de skulle fara illa om bostadsadressen röjs är låg. Intresset av umgänge väger därför avsevärt tyngre än intresset av att uppgifterna inte riskerar att röjas.

Eftersom CC inte träffat sin pappa ska umgänget inledas i närvaro av umgängesstödjare på det sätt som AA yrkat. När det sedan gäller det självständiga umgänget är det centralt att det sker en försiktig upptrappning innan det övergår till ett helgumgänge. Av det skälet bedömer hovrätten att den upptrappning som AA i andra hand yrkat och som anges i domslutet är det bästa för CC . Hämtning och lämning bör genomföras på det sätt som framgår av domslutet. Tingsrättens dom ska alltså ändras i enlighet med detta.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 21 maj 2026

Domare: Hovrättslagmannen Hjalmar Forsberg, hovrättsrådet Linda Nordblom (skiljaktig), tf. hovrättsassessorn Simon Sandequist samt nämndemännen Anette Ragneborn och Conny Johansson

SKILJAKTIG MENING, se nästa sida

SKILJAKTIG MENING

Hovrättsrådet Linda Nordblom är skiljaktig och anför följande. Familjerätten har i sin utredning bedömt att umgänge mellan AA och CC inte är förenligt med CC:s bästa. Familjerätten har anført att det föreligger en påtaglig risk för fortsatta konflikter mellan föräldrarna där AA har uppvisat ett mönster av våldsamt och kontrollerande beteende gentemot BB. Vidare har familjerätten anført att CC riskerar att påverkas både direkt och indirekt av det våld AA har utövat samt att hans bristande insikt och oförmåga att ta ansvar för situationen som varit medför en betydande risk för att konflikterna mellan föräldrarna kvarstår eller förvärras. Familjerätten har därför föreslagit att domstolen inte ska besluta om umgänge. Jag bedömer att den bevisning som AA har åberopat inte medför att det finns skäl att ifrågasätta familjerättens bedömning och slutsats. De vittnen som AA har åberopat har i och för sig uttalat sig positivt om honom men deras uppgifter har ett lågt bevisvärde.

Av intresse för bedömningen är vidare det som förekommit under hovrättens handläggning. Hovrätten beslutade interimistiskt om umgänge med umgängesstöd och förenade därefter beslutet med vite. Något umgänge har dock inte kunnat påbörjas. Därtill kommer att BB återigen har placerats på skyddat boende och alltjämt befinner sig där. Såvitt framkommit är skälet till den placeringen att BB har uppgett att AA i januari 2026 agerat uppsökande och uttalat hot mot henne samt hotat att bortföra CC. Även om BB:s uppgifter i denna del har varit vaga har de alltså lett till att BB och CC nu befinner sig på skyddat boende. Mot denna bakgrund har det som familjerätten anført i utredningen angående föräldrarnas konflikt bekräftats under hovrättens handläggning av målet samt genomförandet av huvudförhandlingen. De förutsättningar som krävs för att ett umgänge mellan CC och AA ska vara förenligt med CC:s bästa föreligger inte. Jag vill därför fastställa tingsrättens domslut.



Rättelse/komplettering

Dom, 2025-06-05

Komplettering, 2025-06-12

Beslutat av: tingsfiskalen Emelie Knudtzon

Rättelsebilaga: TR-12 - Beslut i tvistemål och ärende

Tingsrätten har av förbiseende inte tagit ställning till tillerkänt förskott till tidigare förordnade rättshjälpsbiträdet HH [REDACTED]. Domslutet ska därför kompletteras med följande punkt.

6. Tingsrätten fastställer slutlig ersättning enligt rättshjälpslagen till tidigare rättshjälpsbiträdet HH [REDACTED] till 22 965 kr, varav 18 372 kr för arbete och 4 593 kr för mervärdesskatt. Förskott har den 4 november 2024 beslutats med samma belopp efter avdrag för AA:s [REDACTED] rättshjälpsavgift.

Beslutet om komplettering får överklagas särskilt.



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
Meddelad i Göteborg
2025-06-05

Målnummer
T 12201-24

PARTER

Kärande

AA [redacted], 1982 [redacted]

[redacted]

[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Malin Runfors

Advokatfirman Credo AB

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Svarande

BB [redacted], sekretess på nummer

Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Arlinda Loncari

Triumf Advokater AB

Odinsgatan 10, 7 tr

411 03 Göteborg

DOMSLUT

1. AA:s [redacted] yrkande om att CC [redacted] (2023 [redacted]) ska ha rätt till självständigt umgänge med honom avslås.

2. AA:s yrkande om att CC ska ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstödjare avslås.

3. Tingsrätten fastställer advokat Malin Runfors ersättning enligt rättshjälpslagen till 63 596 kr, varav 47 977 kr avser arbete, 2 900 kr tidsspillan och 12 719 kr mervärdesskatt.

4. Tingsrätten fastställer advokat Arlinda Loncaris ersättning enligt rättshjälpslagen till 81 033 kr, varav 49 166 kr avser arbete, 8 700 kr tidsspillan, 6 960 kr utlägg och 16 207 kr mervärdesskatt.

5. Sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för BB:s personuppgifter som framgår av Partsbilaga sekretess.

BAKGRUND

AA och BB har tillsammans barnet CC, (2023). BB har ensam vårdnad om CC. Parterna separerade under februari 2023 då CC ännu inte var född. Efter separation befann sig BB och CC på skyddat boende under en period efter påstående från BB om att AA hade varit våldsam mot henne. I samband med separationen och flytten till skyddat boende fick BB, och sedan även CC när hon föddes, sekretessmarkerade personuppgifter. Sekretessmarkeringen kvarstår idag. AA har förnekat att han varit våldsam mot BB. CC har aldrig träffat AA eller varit i kontakt med honom över telefon eller via videosamtal.

Den 25 november 2024, efter att muntlig förberedelse hållits i målet, meddelade tingsrätten interimistiskt beslut och avslog AA:s interimistiska yrkanden om att CC skulle ha rätt till självständigt umgänge med honom samt att CC skulle ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstödjare.

Tingsrätten har inför den muntliga förberedelsen i målet inhämtat snabbupplysningar från familjerätten i Göteborg och därefter, på parternas begäran, hämtat in en utredning från familjerätten avseende frågan om umgänge.

Av familjerättens utredning framgår att deras förslag är att tingsrätten inte beslutar om något umgänge mellan CC och AA då ett sådant umgänge inte bedömts vara förenligt med CC:s bästa.

På begäran av AA har tingsrätten inför huvudförhandlingen inhämtat ett yttrande från familjerätten i Göteborg avseende möjligheten att erbjuda umgänge i närvaro av umgängesstödjare. Familjerätten har uppgett att

umgänge i närvaro av umgängesstödjare kan ske tisdagar i jämna veckor mellan kl. 09.00-11.00.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

AA har yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

- varannan helg, jämna veckor, med start fredagen efter förskoldagens slut alternativt kl. 16.00 till måndagen vid förskoldagens början alternativt kl. 10.00.
- vartannat sportlov, jämna år, med start fredagen före lovet vid förskoldagens slut alternativt kl. 16.00 till måndagen efter lovet vid förskoldagens början alternativt kl. 10.00.
- vartannat påsklov, ojämna år, med start fredagen före lovet vid förskoldagens slut alternativt kl. 16.00 till måndagen efter lovet vid förskoldagens början alternativt kl. 10.00.
- varannan midsommar, jämna år, med start torsdagen före midsommarafton kl. 16.00 till efterföljande måndag kl. 10.00.
- vartannat höstlov, jämna år, med start fredagen före lovet vid förskoldagens slut alternativt kl. 16.00 till måndagen efter lovet vid förskoldagens början alternativt kl. 10.00.
- varannan jul, ojämna år, med start den 22 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 16.00.
- vartannat nyår, jämna år, med start den 29 december kl. 16.00 till den 5 januari kl. 16.00.
- sommarumgänge, två veckor vid två tillfällen, varje år. Föräldrarna ska senast den 1 april varje år meddela varandra önskade veckor för sommarumgänge/samvaro. För det fall föräldrarna inte kan enas har AA:s önskemål företräde jämna år och BB:s önskemål företräde ojämna år.

AA har vidare yrkat att det självständiga umgänget mellan CC och honom ska föregås av en upptrappning av umgänget genom att umgänge i närvaro av umgängesstödjare genomförs under en tid av sex månader, varannan vecka, på tisdagar mellan kl. 9.00-11.00.

BB har bestritt AA:s samtliga yrkanden.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Tingsrätten antecknar sammanfattningsvis följande.

AA

CC har rätt till en god relation med båda sina föräldrar och det är därmed i enlighet med CC:s bästa att hon får rätt till umgänge med honom.

CC är snart två år gammal och har under hela sitt liv levt med BB och aldrig träffat honom då parterna separerade innan CC föddes. Han och BB har väldigt olika bild av vad som hände under deras relation.

BB har påstått att han har utsatt henne för fysiskt och psykiskt våld, något som inte stämmer. Polisen lade ned förundersökningen avseende misstanke om misshandel dagen efter att han hade hörts om den. Det stämmer att det finns tidigare domar mot honom men dessa avser brott som har begåtts längre tillbaka i tiden. Den senaste domen är från 2021 och avser brottslighet utförd under 2020. Brottslighet han tidigare dömts för har främst avsett olovliga körningar och ringa narkotikabrott. Han är inte dömd för våldsbrott bortsett från ett hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 2010. Han tar ansvar för sitt tidigare leverne och har idag ett helt annat liv jämfört med tidigare. Det finns

idag inga brottsmisstankar mot honom. Han är aktiv inom den grekisk-ortodoxa kyrkan i Göteborg sedan ungefär två år tillbaka. Han har genom församlingen regelbundet samtal med och biktat sig för prästen DD . Därtill deltar han varje vecka i gudstjänster och arbetar med samt är en förbild för ungdomar som är på glid. Det var genom kontakten med kyrkan som den stora förändringen skedde i hans liv och han lyckades bryta med sitt tidigare umgänge, blev alkohol- och drogfri samt förstod allvaret i sin tidigare livsstil.

Han tog även under period stort ansvar som farbror när hans svägerska var ensam med nyfödda tvillingar och hans bror inte var närvarande för svägerskan eller barnen. Han bodde då hemma hos svägerskan och tog del av den dagliga omvårdanden om tvillingarna. Idag har han även en mycket bra relation med sin äldre dotter, FF , som han har från ett tidigare förhållande. Han och FF hade en komplicerad relation under dotterns uppväxt men numera träffas de regelbundet och har en nära och god relation.

Hans uppfattning är att BB förändrades under graviditeten och blev utåtagerande och arg. Han trodde främst det hade att göra med hormoner med anledning av att BB var gravid och försökte anpassa sig därefter. Hans dotter bodde med honom och BB under helger och har kunskap om hur relationen mellan honom och BB såg ut. Han har idag ingen fysisk eller psykisk ohälsa vilket även framkommit av familjerättens utredning. Av utredningen har dock, från tidigare familjebehandlare, framkommit en hel del oro för BB:s psykiska ohälsa och att den skulle kunna utgöra en riskfaktor. Det har framkommit att CC:s inskolning på förskolan fick avbrytas då BB upplevt att CC blivit misshandlad av personalen och att CC och BB blev utsatta för trakasserier. BB tackade nej till familjebehandlarens förslag om lämplig insats i form av psykologsamtal med motiveringen att hon inte upplevde att hennes mående påverkade hennes föräldraskap. Han anser inte att BB är en olämplig vårdnadshavare för CC men BB:s

psykiska mående påverkar relationen till honom och förutsättningarna att få till stånd ett fungerande umgänge mellan CC och honom.

CC har rätt till en närvarande pappa i sitt liv och AA är mycket mån om att vara detta. Med tanke på att CC aldrig har träffat honom och inte känner honom är det rimligt och förenligt med CC:s bästa att ett självständigt umgänge föregås av ett umgänge i närvaro av umgängesstödjare vid familjerätten. Han vill inte BB något illa och respekterar hennes vilja om att parterna inte ska ha någon kontakt med eller träffa varandra.

BB

Det är i enlighet med CC:s bästa att hon i dagsläget inte har något umgänge med AA. Under perioden som hon och AA var tillsammans utsatte AA henne för fysiskt och psykiskt våld, även under tiden då hon var gravid med CC. Med anledning av våldet inleddes en polisutredning, som senare lades ned, och hon fick flytta till skyddat boende och fick skyddade personuppgifter. Även CC kom att omfattas av skyddade personuppgifter när hon föddes, och de båda har fortsatt skyddade uppgifter. BB:s äldre barn från en tidigare relation, som även hon bodde med parterna, har också skyddade personuppgifter.

Hon och AA träffades under andra halvan av 2022 på ett vandrarhem där de båda två fått boende genom socialtjänsten. De inledde snabbt en relation och hon blev gravid i oktober 2022. Parterna flyttade till ett eget boende i december samma år. Hon hade sedan början av relationen sett en överkonsumtion av alkohol från DD sida. AA själv uppgav också att han självmedicinerade genom att ta amfetamin på grund av sin ADHD. När parterna flyttade ihop insåg hon att det inte var tal om någon överkonsumtion från DD sida utan att det handlade om ett missbruk av alkohol och droger. AA var påverkad

dagligen och han blev aggressiv och våldsam mot BB och utsatte henne för våld och hot. Även BB:s äldre dotter som bodde tillsammans med dem blev utsatt för hot och olämpliga tillmälen och uttalanden av AA. AA hotade även med vänner som hade kopplingar till kriminella gäng och som ägde vapen. Detta resulterade i att hon och dottern blev mycket rädda. AA förekommer därtill sedan tidigare under minst 30 avsnitt i belastningsregistret bland annat avseende grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, grovt rattfylleri, brott mot knivlagen och våldsbrott. I en dom från Värmlands tingsrätt meddelad i november 2020 har AA erkänt att han har självmedicinerat med amfetamin mot ADHD. AA har dock själv uppgett att han aldrig har varit beroende av droger eller alkohol. Detta är motsägelsefullt mot bakgrund av vad han har uppgett i domen vid Värmlands tingsrätt och vilken brottslighet han tidigare har dömts för.

Vad gäller DD tidigare relation med mamman till hans äldre dotter har det även i den relationen förekommit svårigheter. AA och den partnern tvistade i domstol under 2016 avseende vårdnad och umgänge. DD tidigare partner uppgav då att AA hade ett missbruk av både alkohol och droger som påverkade familjen negativt och att det var anledningen till vårdnadstvisten. I utredningen från vårdnadsmålet vid Värmlands tingsrätt uttryckte DD tidigare partner sig ha blivit nedtryckt av AA och beskrev honom som instabil och hårdhänt mot sin dotter. AA uppgav själv i den utredningen att negativa saker skett när han varit full och tagit droger samtidigt som han haft FF hos sig men att det hände för flera år sedan och att han vid tidpunkten för utredningens genomförande inte längre hade problem med droger och kunde dricka alkohol ibland. Han uppgav sig då även vara i bra psykisk balans. Då liksom nu uppger AA på fråga från sociala myndigheter att det han har gjort tidigare i livet saknar relevans för aktuell situation och att hans nuvarande beteende inte riskerar att skada någon.

Sista gången hon blev utsatt för våld av AA var i januari 2023. Hon tillkallade då polisen och placerades på ett skyddat boende med sin äldre dotter. AA har varit mycket uppsökande för att hitta henne och bland annat besökt hennes kyrka för att hitta henne där. Av utredning från Barn och Unga, SF Hisingen, som inleddes i januari 2023, framkommer uppgifter om att AA vid flera tillfällen ska ha utsatt BB för fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent våld och att BB:s äldre dotter har upplevt och bevittnat våldet vid flera tillfällen. Vid placeringen på det skyddade boendet genomförde BB en FREDA-farlighetsbedömning vilken resulterade i 23 poäng vilket innebär att det finns en hög risk för dödligt våld.

BB vidgår att hon haft dålig psykisk hälsa. Detta kan vara kopplat till det våld hon har blivit utsatt för av AA och hon har PTSD och har blivit sjukskriven med anledning av det. Detta stöds av familjerättens utredning.

Av familjerättens utredning har vad gäller riskbedömning framkommit att det i nuläget föreligger en låg risk för CC att bevittna våld men att denna risk kan komma att öka om tingsrätten beslutar om ett umgänge mellan CC och AA. Vidare har framkommit att DD brist på eget ansvar och insikt om den problematik som förekommit i hans och BB:s relation genom hans eget beteende gör bedömningen av risken för att CC på annat sätt ska fara illa svår. Om AA inte tar emot behandling och stöd bedöms det finnas en stor risk att CC kan utsättas för emotionellt våld. Utifrån socialtjänstens dokumentation visas på en påtaglig och konkret hotbild med en hög risk för fortsatt våld från AA. Med hänsyn till den våldsutsatthet som BB och halvsystemen har erfarit samt de psykologiska och fysiska risker detta innebär för CC är ett umgänge i dagsläget inte förenligt med CC:s rätt till trygghet och säkerhet. Förutsättningarna för att kunna föreslå ett umgänge är beroende av DD förmåga att ha insikt i sitt tidigare beteende samt hans motivation att förändra det. Om AA inte genomgår lämplig behandling eller

uppvisar reell förståelse för sitt beteende och dess konsekvenser kan ett umgänge inte vara möjligt då det inte är i enlighet med CC:s bästa.

UTREDNINGEN

AA och BB har hörts under sanningsförsäkran.

AA har som skriftlig bevisning åberopat familjerättens utredning avseende umgängesfrågan samt sms-konversationer mellan BB och DD dotter FF. På AA:s begäran har förhör hållits med DD (präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan), EE (församlingsmedlem i den grekisk-ortodoxa kyrkan), FF (dotter till AA) och GG (svägerska till AA).

BB har som skriftlig bevisning åberopat familjerättens utredning avseende umgängesfrågan, dom från Hovrätten för Västra Sverige den 26 februari 2021 i mål nr B 5997-20, ansökan om stämning till Värmlands tingsrätt daterad den 6 december 2016 i mål nr T 5168-16, snabbupplysningar från målet vid Värmlands tingsrätt i T 5168-16 daterad 20 januari 2017, belastningsregisterutdrag avseende AA, utredningshandling ”Kompletterande uppgifter enligt överenskommelse med familjerättssekreterare” och sms-konversationer mellan BB och AA:s dotter FF.

Tingsrätten har tagit del av och beaktat allt som har lagts fram vid huvudförhandlingen i målet. Bevisningen redovisas dock inte separat utan endast i den utsträckning som den har varit relevant för tingsrättens bedömningar i målet.

DOMSKÄL**Rättsliga utgångspunkter**

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om barns umgänge och ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa, se 6 kap. 2 a § och 6 kap. 15 § föräldrabalken. Av 6 kap. 2 a § föräldrabalken följer att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska rätten fästa särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Ska CC ha rätt till umgänge med AA ?

Inledningsvis konstateras att BB utifrån sina uppgifter om att hon av AA blivit utsatt för våld och hot samt att AA missbrukade alkohol och narkotika lämnade deras relation under tiden hon var gravid med CC. Därefter blev BB placerad på skyddat boende och fick sekretessmarkerade uppgifter, vilket även omfattade hennes äldre dotter och sedan även CC efter födseln. Sekretessmarkeringen avseende BB:s och CC:s personuppgifter kvarstår idag.

Familjerätten har i sin utredning tagit BB:s uppgifter om hot och våld från AA på allvar och konstaterat att uppgifterna om våld bekräftats av BB:s äldre dotter som både upplevt och bevittnat våldet mot BB samt även själv uppgett sig ha blivit utsatt för psykiskt våld från AA. I utredningen har vidare uppgetts att BB varit sjukskriven för PTSD och att diagnosen troligtvis har samband med det våld hon utsatts för av AA under deras relation.

Den utredning som har presenterats i målet, både skriftlig och muntlig, ger stöd för BB:s uppgifter om att AA har missbrukat alkohol och

narkotika. Även AA:s egna uppgifter ger stöd åt att han har använt narkotika och även druckit för mycket alkohol. AA har dock själv uppgett att han aldrig har haft ett missbruk då han inte sett sig själv som beroende utan har kunnat sluta med både alkohol och narkotika när som helst. Utifrån utredningen i målet och då även det faktum att AA vid ett flertal tillfällen under åren blivit dömd för ringa narkotikabrott, rattfylleri och grovt rattfylleri konstaterar tingsrätten att det är utrett att AA har haft ett missbruk.

Mot bakgrund av ovan är utgångspunkten för tingsrätten i sin bedömning att det har förekommit våld och hot från AA:s sida mot BB och att AA har missbrukat både alkohol och narkotika. Det kan inte anses vara i enlighet med CC:s bästa att besluta om ett självständigt umgänge mellan henne och AA om det fortsatt föreligger risk för CC eller BB att utsättas för våld och hot från AA eller risk för CC att befinna sig ensam med AA om han är påverkad av narkotika eller alkohol på ett sätt som utgör missbruk.

AA har uppgett att hans livssituation har förändrats markant jämfört med det liv han levde tidigare. Den största anledningen till att han numera lever ett liv utan narkotika eller alkohol är att han har hittat Gud och har en god gemenskap i den grekisk-ortodoxa församlingen han tillhör. Han medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster och arrangemang och han har stort stöd av en av prästerna, DD, som han även regelbundet biktar sig hos. Han har även stort stöd från andra församlingsmedlemmar.

AA:s uppgifter om att han har genomgått en stor förändring och att hans liv ser helt annorlunda ut idag jämfört med tidigare får starkt stöd från alla de vittnen som hörts i målet på AA:s begäran. AA:s dotter FF, DD, församlingsmedlemmen EE och AA:s svägerska GG har alla berättat om att

AA numera tar ansvar för sig själv och andra och att han lever utan narkotika och alkohol med undantag för några enstaka återfall i att dricka alkohol som DD uppgett att känner till att AA tagit sig.

Tingsrätten konstaterar att det utifrån ovan kan hållas för visst att AA:s leverne har förändrats till det bättre jämfört med hur det såg ut tidigare. Frågan är om det är visat att AA:s livssituation har ändrat sig så pass mycket att det inte föreligger någon risk för utövande av våld och hot eller missbruk av alkohol och narkotika så att det går att genomföra ett umgänge mellan CC och AA på ett sätt som är tryggt och säkert både för CC och BB.

Tingsrättens konstaterar att det är positivt att AA har ett flertal skyddsfaktorer runt sig i form av församlingsgemenskapen och övrigt nätverk av släkt och vänner. Tingsrätten tvivlar vidare inte på att AA uppriktigt vill CC:s bästa. Dock konstateras att det är en relativt kort tid som gått sedan AA:s beteende och liv har förändrats från att tidigare under lång tid bestått av missbruk och brottslighet. AA har inte heller själv, varken under utredningen som genomförts i målet eller vid huvudförhandlingen, gett uttryck för att han känns vid att han tidigare har haft ett missbruk av narkotika och alkohol, utan uppgett att han inte varit beroende utan har kunnat sluta när han vill. AA har inte heller tagit hjälp av vården för att komma till rätta med sitt tidigare missbruk då han uppgett sig sakna förtroende för vården utan finner sin väg till läkning genom kyrkan och sin tro. Tingsrätten ser positivt på att AA blivit hjälpt genom sin tro och stödet från den kyrkliga gemenskapen men konstaterar att det är sårbart att han inte också tagit stöd av vården. Mot bakgrund av att AA:s förändring inte varit så långvarig och att AA inte fullt ut känns vid sitt tidigare missbruk ser tingsrätten inte att det går att utesluta en risk för att AA ska återfalla i tidigare sätt att leva. Därtill konstateras att CC

fortfarande är så pass liten att det inte kan förväntas av henne att hon förstår eller kan ge uttryck för om det skulle uppstå problem eller vara dåligt under umgänge mellan henne och AA .

Vidare kräver ett umgänge mellan CC och AA ett tillräckligt väl fungerande samarbete mellan AA och BB för att kunna komma till stånd. I nuläget saknas förutsättningar för samarbete mellan AA och BB . Utifrån utredningen i målet kan konstateras en risk för problem om parterna träffas utifrån uppgifterna om AA:s tidigare våld mot BB och hennes mående därav. BB har uppgett att hon känner stor rädsla för att träffa AA och det finns ingen annan person i parternas närhet som kan sköta överlämningar av CC vid ett umgänge mellan henne och AA .

Sammantaget konstaterar tingsrätten att det inte är förenligt med CC:s bästa att i nuläget besluta om ett självständigt umgänge mellan henne och AA .

Eftersom tingsrätten kommit fram till att det i nuläget inte finns förutsättningar att besluta om ett självständigt umgänge mellan CC och AA saknas det skäl att besluta om att umgänge ska ske i närvaro av umgängesstödjare. Skälet till detta är att ett beslut om umgänge med umgängesstöd bara ska fattas om det finns förutsättningar för umgänget med umgängesstödjare att övergå till ett självständigt umgänge framöver. Eftersom det saknas sådana förutsättningar i nuläget ska inte heller umgänge i närvaro av umgängesstödjare ske mellan CC och AA .

AA:s yrkanden om att CC ska ha rätt till självständigt umgänge med honom, med en föregående upptrappning av umgänget genom umgänge i närvaro av umgängesstödjare, ska därmed avslås.

Ersättning till rättshjälpsbiträdena

Den ersättning som respektive rättshjälpsbiträde har begärt är skälig och ska utgå.

Sekretess

Det finns skäl att förordna om fortsatt sekretess för BB:s personuppgifter.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga](#) (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 26 juni 2025. Ange i överklagandet att det ska till Hovrätten för Västra Sverige. I hovrätten krävs prövningstillstånd.

Emelie Knudtzon

I avgörandet har tre nämndemän deltagit.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar

Beslut i tvistemål och ärende, tingsrätt

TR-12

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se